广东湛江市雷州“1·8”较大道路交通事故调查报告

时间：2019-07-01 17:53:08　来源：湛江市应急管理局

2017年1月8日1时20分，在湛江雷州207国道3577KM+900M（雷州市运源水产品有限公司门口路段）发生一起较大道路交通事故，共造成3人死亡、1人车不同程度损坏，直接经济损失7.4万元（未含交通事故的其他损害赔偿金）。

根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2017年1月8日，湛江市人民政府批准成立监管局、市监察局、市总工会、市交通运输局、市公安局交警支队有关人员组成的湛江市雷州207国道“1.8”较大道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组请市人民检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组经过现场勘查、调查取证，采纳交警部门技术鉴定和事故责任认定，进行综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，并提出了事故防范和隐患整改措施的建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）皖SA0255号牌重型仓栅式货车及驾驶人基本情况

1、皖SA0255号牌重型仓栅式货车基本情况

皖SA0255号牌重型仓栅式货车，品牌：江淮牌；车辆型号：HFC5314CCYK1R1LT；车辆识别代号:LJ11R6FH6D3233665；使用性质：货运；发1613V717368；车辆投保公司：天安财产保险股份有限公司亳州中心支公司；机动车交强险单号：6664030080120160006815；商业保6664030080820160000 5884；车辆登记车主：安徽省亳州市万里物流服务有限责任公司；单位登记地址：安徽省亳州市谯城区交通东路。经查，购买皖SA02仓栅式货车，亳州市万里物流服务公司出资74万元，刘中元出资32万元，分别占股份70%和30%。

经技术检验认定，肇事车辆皖SA0255号牌重型仓栅式货车的制动系统合格，转向系统因撞击损坏无法检测。

2、皖SA0255号牌重型仓栅式货车驾驶人基本情况

刘中元，男，汉族，1978年7月25日出生，已婚，初中文化，安徽省亳州市谯城区人，2002年1月考取A2牌机动车驾驶证，有效期至2024年1月；2004路运输从业资格证，有效期至2020年5月，从业资格证件号：341601003030 8023036，从业资格类别：道路旅客、普货运输驾驶员。经查，刘中元系悬挂皖SA型仓栅式货车驾驶员，符合准驾资格。经公安交警部门检测认定，刘中元在事故发生时不存在醉驾问题。

（二）悬挂粤G05P29号牌的小型越野客车及相关人员基本情况

1、悬挂粤G05P29号牌的小型越野客车基本情况

经雷州市公安局交警大队调查证实，事故发生时悬挂粤G05P29号牌的小型越野客车是伪造套牌车辆，该车的发动机号码6672D53883，JMYORV330VJ001423；合法粤G05P29号牌小型越野客车停放在湛江市赤坎区博皇家具广场。目前尚未查清伪造粤G05P29号牌的小型越野客车的实际支配人人情况 。

2、悬挂粤G05P29号牌的小型越野客车事故发生时驾驶人基本情况

蔡清昭，男，汉族，1998年3月18日出生，雷州市附城镇人，未取得有效机动车驾驶证。系悬挂伪造套牌车辆粤G05P29号牌小型越野客车驾驶员，事重伤，经送医院抢救无效死亡。经公安交警部门检测认定，蔡清昭在事故发生时不存在醉驾问题。

（三）亳州市万里物流服务有限责任公司及法定代表人基本情况

1、亳州市万里物流服务有限责任公司基本情况（简称“亳州市万里物流公司”）

亳州市万里物流公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；信用代码：91341600781062414T（1-1）；道路交通运输经营许可证：皖交341601200311号；注册资本：500万元；法定代表人：肖乾高；地址：安徽省亳州市谯城区交通东路木兰小区7号楼一楼；营业期限：2005年10月08日至20日；经营范围：普通货运、货物配载、信息服务（以上涉及许可凭许可经营）。

2、亳州市万里物流公司法定代表人基本情况

肖乾高，男，汉族，是亳州市万里物流公司法定代表人，已婚，住址：安徽省亳州市谯城区颜集镇。

（四）事故发生路段交警执勤情况

雷州207国道3577KM+900M（雷州市运源水产品有限公司门口）路段，属于雷州市公安局交警大队机动巡逻中队监管区域。据查，事故发生前的1月7
机动巡逻中队副中队长陈拓带领民警李京、柯景升驾驶粤G9402警车，从交警机动中队出发往辖区客路方向进行执勤巡逻，大约23时到达客路交警中队办公
签到后返回继续巡逻，共查处了三宗交通违法的车辆。于8日凌晨1时30分许，他们接到中队电台指令，在国道207线商业城路段运源水产品有限公司门口
故，要求出警处置。他们大约七、八分钟到达事故现场，投入抢救伤员、疏导交通、保护现场等有关工作。从交接班到事故发生，当班人员没有出现离岗、

（五）事故道路交通环境情况

事故发生在雷州207国道3577KM+900M（雷州市运源水产品有限公司门口）路段，道路呈南北走向，双向四车道，南往雷州市雷城镇方向，北往雷州
向，沥青路面，全路宽16M，路肩4M，道路中间设有金属护栏，路面干燥，道路平直，视线良好，有路灯照明。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过、应急救援情况

2017年1月8日凌晨1时许，蔡清昭驾驶悬挂伪造粤G05P29号牌的小型越野客车搭载黄鹏飞、吴晓辉从雷州市市区沿207国道往雷州市客路镇方向行驶，
分，行至207国道3577KM+900M路段处，蔡清昭操作措施不当，车辆失控碰撞道路中间护栏后越过对向车道，与相对方向由刘中元驾驶的皖SA0255重型仓
撞，致使蔡清昭、黄鹏飞、吴晓辉3人受重伤，刘中元受伤。大约1时40分，雷州市公安局交警大队机动巡逻中队副中队长等3人赶到事故现场，维护秩序，
并协助组织抢救工作，救护人员把3名重伤人员送雷州市人民医院抢救（其中黄鹏飞、蔡清昭于凌晨3时许死亡，吴晓辉于凌晨6时许死亡）。

约凌晨2时15分，雷州市公安局交警大队接到指令后，大队长周光同带领大队干部及交管中队干警迅速奔赴事故现场，与消防大队官兵和医院相关人
伤者，疏导交通，展开现场勘查和现场调查取证。随后，雷州市委常委周才达，雷州市政府常务副市长翟泽渊，雷州市政府副市长、公安局局长林华甫，雷
局长林松等赶到现场进行指导该事故处理相关工作。至凌晨4时许，该道路恢复畅通。

“1·8”事故应急救援指挥和处置工作，符合《突发事件应对法》等法律法规要求，事故信息报送渠道畅通，应急响应迅速，未发现救援指挥、作业人员
现象。

（二）事故善后处理情况

经评估，二辆肇事车辆共损失6.3万元，对伤者抢救医疗费1.1万元。但截至目前，死者家属的赔偿尚未解决。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

1、蔡清昭，男，汉族，1998年3月18日出生，住址：湛江雷州市附城镇卜里村14号，未取得有效机动车驾驶证。事故发生时，其驾驶悬挂粤G05P29号
客车受伤，经送雷州市人民医院抢救无效于凌晨3时许死亡。

2、吴晓辉，男，汉族，1998年12月18日出生，住址：湛江雷州市沈塘镇塘边村11号。事故发生时，其乘坐蔡清昭驾驶的粤G05P29号牌小型越野客车
雷州市人民医院抢救无效于凌晨3时许死亡。

3、黄鹏飞，男，汉族，1992年2月24日出生，住址：湛江雷州市附城镇韶山西村19号。事故发生时，其乘乘坐蔡清昭驾驶的粤G05P29号牌小型越野客
送雷州市人民医院抢救无效于凌晨6时许死亡。

（二）受伤人员情况

刘中元，男，汉族，1978年7月25日出生，住址：安徽省亳州市谯城区人。事故发生时，其驾驶皖SA0255重型仓栅式货车受伤，经送雷州市骨科医院治

（三）事故造成的直接经济损失

湛江市雷州“1·8”较大道路交通事故，造成直接经济损失7.4万元（车辆损失6.3万元、抢救医疗费1.1万元；未含交通事故的其他损害赔偿金））。

四、事故原因和性质

事故调查组在公安交警部门依法对该起事故责任认定的基础上，经过事故现场勘查及调查取证，对造成这起事故的原因分析和性质认定如下：

（一）直接原因

蔡清昭驾驶悬挂伪造粤G05P29号牌的小型越野客车行至207国道3577KM+900M路段，由于操作措施不当，导致车辆失控碰撞道路中间护栏后越过对向
对方向由刘中元驾驶的皖SA0255重型仓栅式货车碰撞，这是事故的直接原因。

（二）间接原因

雷州市公安局交警大队对上路伪牌假证车辆打击查处不到位，这是事故发生的间接原因。

（三）事故性质

根据雷州市公安局交通警察大队《道路交通事故认定书》（湛雷公交认字[2017]第00003号）：依据《道路交通事故处理程序规定》第四十六条第一款之规定，认定如下：蔡清昭承担本起道路交通事故的全部责任；刘中元、黄鹏飞、吴晓辉不承担本起道路交通事故责任。经事故调查组认定，湛江市雷州“1交通事故是一起非生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

事故调查组认为，湛江市雷州“1·8”较大道路交通事故，造成3人死亡、1人受伤，在社会上造成恶劣的影响。为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任位，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《道路交通事故处理程序规定》全事故报告和调查处理条例》、《广东省道路交通安全条例》等有关规定，对该起事故的有关责任人、责任单位提出以下处理的建议：

（一）建议免于责任追究人员

蔡清昭，男，汉族，广东雷州市附城村人。经查，蔡清昭未取得有效机动车驾驶证驾驶伪造号牌机动车上道路行驶，且遇事采取措施不当，未做到安行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款：“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。”和第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”之规定，对事故负有主要责任。本应追究蔡清昭责任，但鉴于其已在事故中死亡，建议免于责任追

（二）对相关单位处理的建议

1、雷州市公安局交警大队打击伪牌假证车辆上路不到位，在道路交通安全管理方面负有一定责任。建议湛江市公安局交警支队给予雷州市公安局交批评。

2、建议责成雷州市政府向湛江市政府作出深刻检查，认真吸取事故教训，进一步加强安全生产工作。

六、整改措施

为了有效地防范和遏制重特大事故，有关政府、部门和单位要吸取湛江市雷州“1·8”较大道路交通事故的教训，举一反三，采取有效办法，认真落实施：

（一）雷州市政府要广泛利用网站、电视、广播、报纸等多种形式，扎实持久地开展道路交通安全宣传教育活动，推动道路交通安全法律、法规和安户晓、人人皆知，提高全社会“关爱生命、关注安全”的意识，营造道路交通安全的良好氛围。

（二）雷州市公安局交警大队要采取有效措施，强化道路交通源头管理和日常的执法监督，确保车辆行驶安全。要以整治无牌无证、假牌假证、套牌嫌疑等四类车辆为重点，严厉查处酒后驾驶、超速超载超员、不戴安全头盔，遮挡号牌、无证驾驶等严重违法违规行为。

（三）雷州市乡镇一级政府要认真落实安全生产“属地管理”原则要求，进一步健全落实预防道路交通事故联席会议制度，充分发挥预防道路交通事故作用，层层落实交通安全管理责任制，切实加强道路安全宣传教育作用，认真组织开展道路交通安全隐患排查治理，有效地防范道路交通死亡事故发生。